

1500314-97.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Pereira Gomes, nº 99, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes, deslocou-se até o local, oportunidade em que reconheceu a residência, como sendo a casa de Keller, o qual já havia sido ouvido por aquela delegacia especializada em outro procedimento, lembrando o depoente, ainda, que já o conhecia de outra ocorrência de tráfico de drogas em 2018. Ficou na esquina da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500314-97.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 28 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500314-97.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLER PEREIRA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

KELER PEREIRA VIEIRA, qualificado nos autos (fls. 28), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 13 de abril de 2022, por volta das 15 horas, no interior da residência situada à rua Coriolano Gomes Palmeira, nº 99, Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, guardava, visando o fornecimento a usuários, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 12,8 gramas de "cocaína", em forma de "crack",

aconditionadas em 31 porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05/07), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 08/09, 10/11, 12 e 14) e de interrogatório (fls. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 16/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22/23), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 24/27), Laudo de Constatação (fls. 31/33), "Disque Denúncia" (fls. 34/35), RG Criminal (fls. 42/45), Folha de Antecedentes (fls. 49/51) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 52/54).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 62/65), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 67/68), devidamente cumprido (fls. 74/75), sobrevivendo aos autos Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 83/85), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2102725-45.2022.900587 - fls. 88/91) e Laudo Pericial atinente as embalagens plásticas apreendidas (fls. 101/103).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 109) e, por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 79), ofertou resposta (fls. 114/119), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 126), sido recebida em 02.06.2022 (fls. 128/129).

Após a citação (fls. 166), o acusado deduziu pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 177/179), que, após a manifestação do Ministério Público (fls. 182/184), restou indeferido (fls. 186/187).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 190/191), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de cinco testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 192/198), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, pela incidência da circunstância agravante da reincidência, pela inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 205/208), pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, com a desclassificação da sua conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, em caso de condenação, defendeu a fixação da pena base no patamar mínimo e a incidência da atenuante da confissão.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05/07), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 08/09, 10/11, 12 e 14) e de interrogatório (fls. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 16/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22/23), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 24, 25, 26 e 27), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 31/33), "Disque Denúncia" (fls.

34/35), Exame Químico-Toxicológico – Laudo Definitivo (fls. 83/85), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2102725-45.2022.900587 – fls. 88/91), Laudo Pericial atinente às embalagens plásticas apreendidas (fls. 101/103) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 190/191).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 83/85), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas na residência do réu (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 22/23), uma vez que "...DETECTADA a presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades (item A: "Massa Líquida: 7,59 grama(s)"; item B: "Massa Líquida: 5,21 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 08/09), a testemunha André Luís Zanadrea, policial civil, em Juízo (fls. 190/191), narrou que, após receberem (Delegacia de Entorpecentes) uma denúncia dando conta de que na rua Coriolano Pereira Gomes, nº 99, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes, deslocou-se até o local, oportunidade em que reconheceu a residência, como sendo a casa de Keller, o qual já havia sido ouvido por aquela delegacia especializada em outro procedimento, lembrando o depoente, ainda, que já o conhecia de outra ocorrência de tráfico de drogas em 2018. Ficou na esquina da residência observando a movimentação, contudo, como estava sozinho e começou a chover, apesar de verificar o acusado entregando algo para uma pessoa, abortou a diligência.

Contou a testemunha policial, ainda, que, na data dos fatos, foi novamente até a residência do acusado e, após chamar por Keller, foi atendido pela senhora Amélia, mãe da Débora, a qual é esposa de Keller, oportunidade em que ela informou que ele estava trabalhando, sendo que, depois de ciente da razão a respeito da presença policial no local, Amélia autorizou a entrada, tendo a esposa de Keller, Débora, após questionada, negado a existência de entorpecentes na residência, todavia, no quarto do casal, sobre o guarda roupas, foi encontrado, pelo policial André Pereira, um saco plástico transparente contendo 30 (trinta) porções de "crack", embaladas em saquinhos de geladinho em tiras, e 01 (uma) pedra bruta, ainda a ser fracionada, além de outros saquinhos de geladinho idênticos aqueles montados.

Informou o policial, também, que Débora negou ter conhecimento a respeito do entorpecente encontrado, e, na sequência, após acionar a Delegacia, o policial Naim deslocou-se até a empresa "Tairana", local onde Keller trabalhava, e realizou a sua prisão, tendo ele, na Delegacia, informado inicialmente que era usuário, e, posteriormente, confessado a traficância por necessidades financeiras.

No mesmo sentido, a testemunha André Fernando Pereira, policial civil, em Juízo (fls. 190/191), contou que, na data dos fatos, apoiou o policial André Zanadrea na abordagem, sendo que, ao chegarem no local, foram recebidos pela senhora Amélia, sogra de Keller, que, ao tomar ciência das denúncias, franqueou a entrada, e, ato contínuo, autorizada as buscas no local, em cima do guarda roupas, no quarto, encontrou um saco plástico contendo 30 (trinta) pedras de "crack" embaladas em saquinhos plásticos, fracionadas, prontas para comercialização, e 01 (uma) pedra bruta, bem como, vários saquinhos de geladinhos e, embaixo da droga, um documento da Débora, a qual afirmou desconhecer a respeito do entorpecente, negando a propriedade, informando que provavelmente Keller teria deixado a droga naquele local. Encerradas as buscas, uma outra equipe foi até o local de trabalho de Keller, na empresa "Tairana", e o conduziram até a Delegacia especializada, onde ele informou que, por estar passando por dificuldade financeiras, estaria

praticando o ilícito.

A testemunha Cezar Naim de Oliveira Wehbe, policial civil, durante sua inquirição judicial (fls. 190/191), narrou que, na data dos fatos, foi contatado pelo policial Zanadrea para ir até o serviço de Keller, na "Tairana", ocasião em que, ao chegar no local, foi atendido pelo responsável do setor, que o levou até o acusado, momento em que conversou com ele, explicando que outros policiais haviam encontrado entorpecentes em sua residente, e, após verificar seu armário, com sua autorização, e não encontrar nada de ilícito, o conduziu para Delegacia, sendo que, apesar de ficar todo nervoso, nada disse sobre a traficância.

De seu turno, a testemunha Débora Mazzaro Berlotii, esposa do acusado, em Juízo (fls. 190/191), informou que estava presente no momento da diligência e que não tinha conhecimento a respeito do entorpecente, esclarecendo que, após conversar com Keller, ele teria dito que errou, que tinha parado, mas que cometeu isso novamente e que não estava vendendo entorpecente. Todavia, ao ser questionada pelo representante do Ministério Público sobre a divergência dos depoimentos, já que, em solo policial (fls. 14), afirmou que: "Questionada quanto a propriedade do entorpecente, a depoente informou que são de propriedade de Keller, e ressaltou que tanto a depoente quanto sua mãe, não vendem qualquer tipo de entorpecente, que desde quando saiu da cadeia seu amásio ainda continua na pratica do tráfico, pois a depoente trabalha lícitamente como diarista e autonoma na venda de roupas intimas feminina. Informou que Keller vende apenas crack atualmente." (ex vi fls. 14), respondeu que naquela ocasião estava muito nervosa, com medo, não se lembrando de ter falado que seu marido traficava.

A testemunha Amelia Cristina Mazaro, sogra do acusado, inquirida judicialmente (fls. 190/191), contou que estava na residência no momento da fiscalização do imóvel, tendo autorizado a entrada dos policiais, elucidando que, na ocasião, Keller estava trabalhando, e que, durante a vistoria, os policiais, que estavam no quarto, lhe chamaram mostrando o saquinho e afirmando que havia drogas, todavia, a depoente informou que não possuía conhecimento a respeito do entorpecente, nem sua filha (esposa do acusado), terminando por afirmar que não tem conhecimento sobre Keller vender entorpecentes.

Por sua vez, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 190/191), negou a prática do crime de lhe é imputado, afirmando que a droga lhe pertencia e se destinada ao seu consumo pessoal, e que, em sede policial (fls. 13), oportunidade em que, frise-se, se fez acompanhar de Patrona constituída (Dra. Juliana Azevedo - OAB 219195), só falou o que eles queriam ouvir, tendo assumido o crime, por ter sido pressionado pelos policiais, que afirmaram que prenderiam sua mulher e sua sogra.

Nesse aspecto, e diante da versão contraditória apresentada pelo acusado e sua esposa, testemunha Débora, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais civis), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos

patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Nesse contexto, é de se ver que, além da informação de tráfico recebida via "Disque Denúncia" (fls. 34/35 - "Tráfico de Drogas - W2102131928"), dos harmônicos depoimentos prestados pelos policiais civis e das contradições verificadas nos depoimentos prestados pelo acusado e por sua esposa (fls. 13, 14 e 190/191), a quantidade (Massa Líquida: "7,59 grama(s)" e "5,21 grama(s)" - fls. 83/85) e a forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas - 30 (trinta) porções de "crack", já fracionadas, prontas para comercialização, e 01 (uma) porção de "crack" maior, ainda não fracionada - (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 22/23; fotos a fls. 24/27) -, somado a apreensão de vários saquinhos de "geladinhos" (fls. 102 - "Aproximadamente 50 (cinquenta) embalagens plásticas transparentes"), nos quais, após submetidos à perícia (fls. 101/103), foi "DETECTADA presença da substancia COCAÍNA", evidenciam o propósito de comercialização.

Nesse quadro, infere-se que o acusado adquiria de seu fornecedor uma pedra bruta grande de "crack" e, posteriormente, a fracionava em pequenas porções, embaladas em saquinhos de geladinhos, realizando, como exposto na denúncia, o tráfico de entorpecentes em sua própria residência.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06,

observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 49/51) e Certidão carreadas (fls. 52/54), que o réu ostenta condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que caracteriza reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do "crack" e a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, observo que o réu é reincidente específico (art. 61, I, CP), em virtude de condenação definitiva no Processo de conhecimento nº 0000425-97.2018.8.26.0583 (tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é reincidente, estando evidente, ainda, que dedica-se ao comércio espúrio.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e a reincidência ostentada.

Por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04) para CONDENAR o réu KELER PEREIRA VIEIRA, qualificado a fls. 28, nascido aos 17.03.2000, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Josmar Antonio Vieira e Ivanete Pereira, RG nº 56.262.683-9 SSP/SP (fls. 40), pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado, ainda, à reincidência específica ostentada pelo réu, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

À vista do Auto de Apreensão (fls. 22/23), determino que a nobre Autoridade Policial proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a entrega do documento de identificação civil (RG) a seu titular (Murilo Pires Arruda), autorizando, ainda, porque inservíveis, a destruição das embalagens plásticas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensora constituída (fls. 79).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 05 de outubro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA